

1502257-30.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... sair do banheiro.

Em juízo, confessou o tráfico e disse que Danilo comprou o celular e apenas o guardou no seu carro, a pedido daquele. Os demais celulares lhe pertenciam, pois sua mulher que lhe deu. Tem duas condenações por tráfico. Tem 19 anos, trabalhava com seu sogro fazendo entregas de caminhão e não precisava trabalhar no tráfico. Entrou no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1502257-30.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502257-30.2021.8.26.0537 Controle nº 1617/2021

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO NOVAIS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

MARCELO NOVAIS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, e no art. 180, "caput", do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 16:00 horas, na Viela Nossa Senhora de Fátima, n.º 79, Bairro Casa Grande, previamente ajustado, com identidade de propósitos e divisão de tarefas com os adolescentes Danilo G.S e Matheus B.J.S, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, cocaína, maconha e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda da denúncia, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, adquiriu, em provento próprio, o aparelho de telefone celular marca/modelo Samsung Galaxy A1, pertencente a Rubens da Costa Aranha, sabendo

tratar-se de produto de crime.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão de juiz de plantão (fls. 78/82).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 176/177), sendo recebida a denúncia em 12.01.22 (fls. 156). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de março de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21, n.º 2646/22 e n.º 2650/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, porquanto além do tráfico foi denunciado também pelo crime do art. 180 do CP, sendo adotado o rito ordinário (fls. 156).

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, agravante da reincidência, atenuantes da menoridade e confissão, fixação de regime fechado, afastando-se a redução do art. 33, §4.º e vedadas as substituições legais por ser reincidente específico e perdimento do dinheiro.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e por atipicidade em relação à receptação ou em caso de eventual condenação, afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. VI, aplicação da detração e fixação de regime semiaberto (tráfico) e aberto (receptação).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o réu confessou a prática do crime de tráfico e alegou não saber que o celular apreendido era produto de roubo (fls. 16). Narrou que traficava no local da prisão há aproximadamente um ano, das 07:00 às 19:00 horas e que recebia 10% do valor das vendas, uma média de R\$ 400,00. Informou que foi preso em 2019, por tráfico, em 2020 por roubo (quando já havia atingido a maioridade) e em 2021, novamente por tráfico, mas foi solto e respondia o processo em liberdade. Disse que a "biqueira" funcionava 24 horas por dia, que chegava na hora marcada, recebia as drogas de quem estivesse no local e durante o dia, uma pessoa desconhecida comparecia lá para recolher o dinheiro das vendas e trazer mais drogas. Falou que naquele dia não estava trabalhando, somente ajudando os menores que estavam na "biqueira", quando foi preso. Afirmou que é proprietário do veículo Fiat/Palio, estacionado próximo da "biqueira", o qual utilizava para dormir, quando não ia embora para a casa do irmão. Relatou que os policiais encontraram 03 aparelhos de telefone celular dentro do veículo dele, mas não sabia que um deles era roubado. Disse que não gerenciava a "biqueira", apenas vendia as drogas. Informou que estava com os adolescentes quando ouviu gritarem sobre a aproximação da polícia, quando todos correram e ele ingressou no apartamento de um desconhecido pela janela. Falou que os policiais entraram no apartamento atrás dele, também pela janela. Narrou que o morador estava tomando banho e se deparou com ele e os policiais ao sair do banheiro.

Em juízo, confessou o tráfico e disse que Danilo comprou o celular e apenas o guardou no seu carro, a pedido daquele. Os demais celulares lhe pertenciam, pois sua mulher que lhe deu. Tem duas condenações por tráfico. Tem 19 anos, trabalhava com seu sogro fazendo entregas de caminhão e não precisava trabalhar no tráfico. Entrou no tráfico, pela "cabeça dos outros", pois o menor Danilo o chamou. Não conhecia os policiais anteriormente. Pediu uma oportunidade para ficar com sua família, porque sua mulher está grávida.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/06), disseram que realizavam operação de combate ao tráfico no local dos fatos, um conjunto habitacional, conhecido ponto de tráfico. Relataram que estacionaram a viatura descaracterizada voltada para o

buraco de um muro, próximo a um playground, onde os “vapores” (traficantes) costumam entregar drogas aos usuários. Falaram que observaram alguns homens se revezando na traficância, próximos ao referido buraco, e resolveram abordá-los. Narraram que viram dentro do condomínio o adolescente Mateus gritar para os demais sobre a aproximação da polícia e todos correram. Afirmaram que seguiram o réu, que carregava um saco plástico, e durante a fuga ingressou em um dos apartamentos do condomínio pela janela, que chamaram pelo morador do local, mas não foram atendidos. Disseram que um deles ingressou no apartamento pela janela, abordou o réu e constatou que este trazia drogas (crack), R\$ 33,00, anotações referentes ao tráfico e a chave de um carro dentro do saco plástico. Informaram que o morador do apartamento foi identificado como Eduardo Antônio da Silva, que se dispôs a depor como testemunha e falou que tomava banho quando o réu ingressou na residência. Falaram que retornaram com o réu para o local onde observaram a traficância, quando este informou que havia jogado no mato uma pochete com mais entorpecentes. Afirmaram que ao vistoriar o mato encontraram a pochete contendo drogas. Disseram que um deles passou a circular pelo condomínio à procura dos outros homens que se evadiram, até que os encontrou, os quais foram abordados e identificados como os adolescentes Danilo G.S e Mateus B. J. S. Falaram que em revista pessoal não localizaram nada de ilícito com os adolescentes, que Danilo declarou ser o responsável pela venda de cocaína e que Mateus negou ser “olheiro”, dizendo que estava no local para fumar maconha e que tinha avisado aquele da chegada da polícia apenas por ser amigo dele.

Walter (policial), em juízo, informou que o local é conhecido como ponto de tráfico. O seu parceiro rendeu o réu dentro do apartamento para o qual se este evadiu. Disse que entre os prédios tem um muro que dá para a rua e fizeram buraco (do tamanho de um tijolo) para vender para quem está na via pública. Afirmou que seu parceiro achou “crack” e maconha em poder do réu dentro desse apartamento. Narrou que o réu confessou e indicou onde tinha mais drogas, local em que foram apreendidas. Havia dinheiro em poder do réu e o mesmo confessou que vendia drogas. O menor gritou polícia, por ser amigo do outro menor que estava vendendo. Não conhecia réu anteriormente. Foi apreendido um celular que constava como produto de crime. Esclareceu que o réu confessou que traficava com os menores e deu para ver pelo buraco no muro.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial José Rafael. Esclareceu que o réu segurava a pochete, correu para dentro de um apartamento e localizaram porções de “crack”, dinheiro e anotações de tráfico. O réu confessou o tráfico, acharam uma chave de veículo estacionado no condomínio onde havia celulares, um deles produto. O réu disse que dispensou a pochete e mostrou o local, onde a apreenderam e continha drogas. Havia dois menores com o réu, um confessou que vendia e outro que era amigo deste e avisou da chegada da polícia (“campana”).

André (policial), em juízo, narrou que assim que adentrou o condomínio havia um buraco no muro por onde vendiam drogas. Viram o réu e os menores juntos, os quais correram para lados diferentes. Disse que ele e o policial André abordaram o réu em um apartamento com drogas e dinheiro, este indicou onde dispensou a pochete, a qual apreenderam e havia mais entorpecentes. Nada foi apreendido em poder dos menores e não viram estes traficando. O réu não mencionou que traficava com os menores. O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 38 - 55 pedras de "crack" e 76 porções de maconha) e diversidade ("crack" e maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, que foi apreendido dinheiro, não tendo sido comprovada sua procedência, que o réu confessou nas duas fases, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (55 pedras de "crack" e 76 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 49/51) e laudo definitivo (fls. 108/110).

Em relação ao aumento do art. 40, inc. VI, não ficou demonstrado na fase judicial que o crime envolvia ou visava envolver menor ou adolescente, não se podendo considerar para tanto apenas a apreensão de adolescentes infratores, pelo que fica afastada, até mesmo porque o policial André informou que o réu não disse que traficava com os menores e que não viu estes traficando, bem como também foi narrado que o menor disse que aguardava as drogas para vender, pelo que se estivessem juntos venderiam a que já estava em poder do réu.

O telefone celular marca/modelo Samsung Galaxy A1 é produto de roubo, conforme B.O. de fls. 46/47, e foi apreendido no veículo do acusado.

"PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

Considerando que o réu não tinha documentos, nem provou como obteve a posse do aparelho celular roubado, isso demonstra que sabia da procedência ilícita do bem, pelo que inviável a absolvição.

Tratando-se a receptação de crime contra o patrimônio e sendo a "res" apreendida em poder do réu, ocorre a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe provar que a detinha lícitamente, o que não fez, pelo que é caso de condenação.

Trata-se de concurso material, porque os crimes foram praticados mediante duas ações.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 55 - proc. 8790-43.2021; fls. 55/56 - proc. 1500948-08.2020).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal).".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 38 – 55 pedras de “crack” e 76 porções de maconha), em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência com a menoridade e as confissões extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: “ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal” (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito a decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESO N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESO n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”.

As circunstâncias não são favoráveis, pois é duplamente reincidente específico (fls. 55 – proc. 8790-43.2021; fls. 55/56 – proc. 1500948-08.2020), o que denota personalidade voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, cumpria pena em regime aberto quando praticou os crimes (fls. 55), não provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime

de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da dupla reincidência específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Quanto ao crime de receptação fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Compenso a menoridade e as confissões policial e judicial com a reincidência, pelo que a pena permanece inalterada.

O regime inicial de cumprimento da pena quanto a este crime também será o fechado, porque o réu é reincidente e conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". Ademais, as circunstâncias não são favoráveis, pois é duplamente reincidente por tráfico (fls. 55 – proc. 8790-43.2021; fls. 55/56 – proc. 1500948-08.2020), o que denota personalidade voltada para a prática de tal crime, cumpria pena em regime aberto quando praticou os crimes em comento (fls. 55) e não provou possuir ocupação lícita, de forma que não preenche os requisitos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). O dia-multa à razão mínima em face da situação econômica do réu.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 12.11.21).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, diante das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que são desfavoráveis, pois é reincidente específico, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação e, em consequência, CONDENO MARCELO NOVAIS DE SOUZA à pena de 6 (SEIS) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, e no art. 180, "caput", do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal. Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), que é reincidente e é incabível qualquer benefício, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 78/82), recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 38, comprovante às fls. 101), conforme prova produzida, é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à estojo, às duas blusas de moleton, aos dois bonés e à folha de papel com anotações manuscritas, apreendidos (fls. 37/38) e já periciados (fls. 102/103 - folha de papel e estojo; 178/180 - blusas e bonés), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Em relação ao telefone celular smartphone marca/modelo Motorola XT1792 e ao telefone celular smartphone marca/modelo Samsung A107M/DS, apreendidos (fls. 37/38) e já periciados (fls. 104/105), não há provas nos autos de que eram utilizados ou são proveito do tráfico, pelo que oficie-se informando que não interessam mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente.

No que se refere ao telefone celular smarphone marca/modelo Samsung SMJ730GM/DS, tendo em vista ser produto de roubo (fls. 47/48), deverá ser providenciada sua restituição ao proprietário, caso não tenha sido feito.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 85), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 10 março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA